

עין משפט‏
גר מצוה

בז א מיי פֿאַ מהל' נדרים הל' יט ופ"ש ברכ"מ:

בח ב מיי פ"ג מהל' נדרים הל' יא סמג לאוין רמב טוש"ע יו"ד סי' ריג עפי' א:
בט ג מיי שס הל' א [א ו-יט] וסמג שס טוש"ע יו"ד סי' רטו עפי' א:

ע ד מיי שס הל' א [א] ופ"ה מהל' שבועות הל' טו סמג שס טוש"ע יו"ד סי' רלט עפי' ד:

עא ה מיי פ"א מהל' שבועות הל' ב ופ"ה הל' כ ופ"ג מהל' נדרים הלי"א טוש"ע שס עפי' ג:

עב ו ז מיי פ"ג מהל' נדרים הל' ין [ן] יא סמג שס טוש"ע יו"ד סי' ריג עפי' א:
א ח מיי פ"א מהל' נדרים הל' כ סמג שס:

ב ט מיי שס הלכה ח סמג שס טוש"ע שס סי' רה עפי' א:

ג י מיי שס הלי"א:
ד כ מיי שס הל' ל ופ"ש הל' יג סמג שס טוש"ע שס סי' רה עפי' א:

גליון הש"ם

בהר"ן ד"ה באומר יאסר פי וכו' ורבוותא בהש"א ע' לקמן דף טז ע"ב בהר"ן ד"ה אמר רבא ויבטלין דף עג ע"ב מהר"א אמר רבא ויבטלות דף כה ע"ב מהר"א:

מוסף רש"י

שהנדרים חלין על המצוה כברשות. קונס סוכה שאני עושה. לולב שאני עטל אסור וינדרים (טז:) מפרש טעמא (שבוטות בה). ושאין בו ממש. מר גוויי משמע שאין בהן ממש. כגון שניה, ומשמע שאין בהן שניה, כגון שארוק גזרז לים (שם) נדר אינו חל על השניה כגון קונס שאני שן. דקונס לאון הקדש הוא (שם). יאסר פי לדיבורי. שאסור את פיו על חזרוי (ראמ"ה בשם).

הדרן עלך בל בניוי

שלא יקל ראשו לכך. אצל לעיל גבי שאוכל לך כבשר חזיר לא חיישין לשמא יקל ראשו, דמה לט אס יאסור עמזו לגמרי שלא יאכל משל חזירו (ראמ"ה בשם).

הא דאמר הא קרבן, בשמי תיבות אז אמרינן בחיי קרבן קאמר והכי משמע הא הנה בקרבן אני נשבע הא דאמר הקרבן כלומר מתניתין דאסרה מיירי דאמר הקרבן בתיבה אחת לפיכך אסור דלא שייך לומר שהוא לשון שבועה כיון דאמר ליה בתיבה אחת ומתניתין נמי דייקין דמיירי בתיבה אחת דומיא דקרבן אע"ג דנשבעוהו הוה הוי לשון שבועה אף כי בתיבה אחת שאני הכא כיון דנלשון מר קא"ל דקאמר הקרבן שאוכל לך הילכך אין לפרשו בלשון שבועה היכא דקא"ל בתיבה אחת: קתני לקרבן לא אוכל לך רבי מאיר אוסר והא לית ליה לר"ם מכלל וכו'. השתא דטעמא דאסור משום מכלל וכו' משמע לא קרבן מה שלא אוכל הא מה שאוכל לך יהא קרבן ומשני בלמר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך כלומר הכי מפרש ליה ופרי"ת דמיירי דאמר לקרבן בפתח בין לפי דברי המקשה בין לפי דברי המתקן אלף שהמקשה היה סבור דפי' לקרבן בפתח כמו לא ודמי דמפרש' ליה לקרבן יהא ורי"י מפרש דלפי שניא מייירי דאמר לקרבן בחטף מיהו לפרי"ת יוחא טפי דע"כ למאי דס"ד מעיקרא הוי לקרבן בפתח מדהוה טפי המקשה לומר טעמא דאסורא משום מכלל ומסתמא ה"ה לדברי המתקן א"י גס לפרי"י יש ליישנ דבזה הס חלוקין המקשה והמתקן דדאי המקשה היה סבור דגרס לקרבן בפתח לפיכך היה טועה לומר דטעמא משום מכלל לאו כו' ודמי דרבי מאיר מיירי דאמר לקרבן בחטף ואז"ת לפרי"ת דאמר לשניא דאמר לקרבן בפתח לרבנן דלית ליה הא סבא דלקרבן יהא לפיכך וכו'

יג: ר"ן

לא קשיא הא דאמר הא קרבן הא דאמר הקרבן. כלומר דכי אמר הקרבן האזי להוי קרבן קאמר: **במתני'** **האומר לחזירו קונס פי מדבר עמך וכו'**. בגמרא מפרש לה: **גב' שהנדרים חלים על דבר מלווה**. בפ"ב (לקמן דף טז:) מוכחנין לה מקרא: **שהשבעות חלות על**

דבר שאין בו ממש. משום דמיתסר

גברא הוא שלא יעשה כן ואיהו אית

ביה ממש: מה שאין כן בנדרים.

דמתסר חפלא הוא הילכך אי לית ביה משא לא אסר מדי: **באומר יאסר פי לדיבורי**. כלומר נעשה כאומר דהא אמר קונס פי מדבר משמע דקונס קאי אדבור ומשמע נמי דקאי אפה הילכך כיוון דסתם נדרים להחמיר אמרי' דאפה קאי ופיו דבר שיש בו ממש הוא *ודכותה בזהש"ס דלמרינן באומר ופירושן נעשה כאומר. וזכנין הוא דהוה מלי לשנויי ליה דלפילו אי קאי קונס אדבור אפ"ה אסור מדרבנן שהנדרים חלין מדרבנן אפילו על דבר שאין בו ממש כדאיתא לקמן בריש פ"ב(א) אלא קושטא דמילתא מתרץ ליה דלפילו מדלורייטא נמי אסור:

הדרן עלך בל בניוי

ואלו מוסרין. אידי דתנא בפרק

קמא נדרים האסורין פתח הכא

באלו מותרין: **חולין שאוכל לך**.

בגמרא מפרש למאי אינטרין:

כבשר חזיר כעבודם כוכבים וכו'.

כל מיני איסורין קתני אסורין באכילה כבשר חזיר ואסורין בהנאה כעבודת כוכבים ואסורין בהנאה שאין להם בטלה בעורות לבזבזן שהיו מקרובת לעבודת כוכבים שהיו נוקצין העור כנגד הלז והיו מוילאין אותו כשהוא חי וחמירי מעבודת כוכבים דנהי דעבודת כוכבים אית לה בטולה

תקרובת עבודת כוכבים אין לה בטולה ותנא נמי שאסורין באכילה בללזד ויש בהן טומאה כנבילות ושטומאתן חמורה כנעדשה כשקלים ורמשים: **כחלת אהרן וכפרומו**. שאע"פ שחל איסור על ידי קריאת שם לא מקרו דבר הנדור וכמו שכתבתי למעלה^[א] » (שאע"פ^[א]) שהוא אסור לזה ונותר לזה לא מחמת נדרו הוא שהרי כשהפרישן לא פירש אלא ודאי מאי דאסרי לורים מחמת איסורא הוא דרמא רחמנא עליהו. וטעמא דכולהו הני דאין מתפסינן בהן משום דבעינן שיתפסם בדבר הנדור ולא בדבר האסור כדאיתא בגמרא [דף יד.]: **הרי זה מותר**. ואפילו עם הארץ שנדר בזה אין לרץ פתח אלא מותר מאליו. ולהכי אע"ג דפתח ותנא ואלו מותרין הדר ותנא הרי זה מותר וזה מותר לא משום דקא בעי למיתנא האומר לאשתו הרי את עלי כאימא דלרץ פתח בעם הארץ וכדאיתא בגמרא [שם] ואי לא הדר ותנא הרי זה מותר לא ידענא ואלו מותרין דרישא כלומר שהן מותרין בלא פתח אהי מינייהו קאי אי אכולהו אי אתרתי מינייהו: **האומר לאשמו וכו'**. האי דנקיט הרי את עלי כאימא ה"ה נמי במתפסם בשר איסורי הנאה כעבודת כוכבים וערלה וכלאי הכרס ובצרייתא נמי תניא בגמרא [שם] הרי את עלי כבשר אימא אכתי כערלה ככלאי הכרס אלא האי דנקט כאימא חדא דאית ביה תרתי אשמעין חדא דאף על גב דמתפסם בדבר האסור בעם הארץ מדרבנן לרץ פתח ואשמעינן תו דלרץ שיהא ממקום אחר אצל אין פותחין לו כבדוד אמו כלומר אילו היית יודע שלא יהא כבוד לאמך בכך לא היית נודר דלא תימא נהי דאין פותחין לו לאלס כבדוד אביו ואמו ה"מ בנדרים דלורייטא אצל האי דליתיה אלא מדרבנן פותחים קא משמע לן דלא. הרשב"א ז"ל. (דוקא במדרי אשתו ומתפסם בדבר האסור לרץ פתח מפני שדרכו לאסור את אשתו מתוך הקפדה ואי שרית ליה בלא פתח כי מתפסם בדבר האסור אחי למישרי נמי אפילו מתפסם בדבר הנדור אצל שאר נדרים מתוך שאין מנזיין כל כך לא גזרו בהן ואין לרבינן שאלה והיינו דנדרים דרישא דמתניתין מותרין לגמרי כדאיתא בגמרא [שם]: **גב' טעמא דאמר חולין שאוכל לך וכו'**. דודאי כי תנא חולין לאו לגופיה אינטרין דהא פשיטא דמותר אלא משום דיוקא תנא ליה לאשמעין הא לחולין אסור: **מני מפנינן אי רבי מאיר וכו'** אלא

כל בניוי פרק ראשון נדרים

רש"י

א (לעיל יא. שבעות לו.), **ב** (לקמן טו. שבעות כה. תוספתא פ"א.), **ג** לעיל יב., **ד** (לעיל יא. שבעות לו.), **ה** (דף טו.), **ו** (דף י"ב ד"ה בעיקרו ובד"ה בחלת), **ז** (שמה רש"י.),

— ❖ —

הגהות הב"ח

א (פאתי ס"א בטרופות שקלים ברמשים: **ב** (רש"י ד"ה לא קשיא וכו' ורבי מאיר היא וכו' מיי הס"ד ואח"כ מ"ה קתני לקרבן כו' לא קרבן: **ג**) (ד"ה דיקא נמי מתניתין דיאסר פי קאמר:

— ❖ —

פירוש הרא"ש

שהנדרים חלין על דבר מצוה ברבר הרשות. פירוש לעבור על דבר מלוה מה שאין כן בשבועות ולקמן בפ' שני מפרשא שפיר: משא"כ בנדרים. שהנדר מולה האסור בחטף דבר שאין בו ממש אף יכול לאסרו עליו ודיבורי שאין בו ממש כגון דיבור שאין בו ממש ואמאי קתני אסור: **באומר יאסר פי לדיבורי**. כלומר פי יאסר לאתו דיבור שאני מדבר עמך והספא שנאסר יש בו ממש ודאי וידים למעשה ידיהם שאני עושה עמך ורגלי להילוך שלא אהלך עמך: **דיקא נמי**. מתני' (א) דאסר דפי קאמר דקתני קונס פי מדבר עמך ולא קתני שאני מדבר עמך שמע מינה דיאסר פי קאמר והיינו דבר שיש בו ממש:

הדרן עלך בל בניוי

ואלו מותרין חולין שאוכל לך. כבשר חזיר כעבודת כוכבים וכו'. כחלת אהרן וכפרומו. מותר. לאכול עמו. דכל הני לאו דבר הנדור הן אלא דבר האסור דממילא מיתסרי בלא נדר ואין נודרים בדבר האסור: **גב' אי רבי מאיר והא לויס מכלל לאו אהא שומע**. וזהו דאמר לחולין לא אמרינן דמשמע אלא לקרבן דהיינו הן מכלל לאו: אלא

הדרן עלך בל בניוי

ואלו מוסרין. דלא חשיבי נדר: **האומר חולין שאני אוכל לך**

או **כבשר חזיר שאוכל לך או כעבודת כוכבים כו'**: **כחלת אהרן וכפרומו מותר**. לאכול עמו. דכל הני לאו דבר הנדור הן אלא דבר האסור דממילא מיתסרי בלא נדר ואין נודרים בדבר האסור: **גב' אי רבי מאיר והא לויס מכלל לאו אהא שומע**. וזהו דאמר לחולין לא אמרינן דמשמע אלא לקרבן דהיינו הן מכלל לאו: אלא **הרי זה מותר**. ואינו מותרין הדר ותנא הרי זה מותר וזה מותר לא משום דקא בעי למיתנא האומר לאשתו הרי את עלי כאימא דלרץ פתח בעם הארץ וכדאיתא בגמרא [שם] ואי לא הדר ותנא הרי זה מותר לא ידענא ואלו מותרין דרישא כלומר שהן מותרין בלא פתח אהי מינייהו קאי אי אכולהו אי אתרתי מינייהו: **האומר לאשמו וכו'**. האי דנקיט הרי את עלי כאימא ה"ה נמי במתפסם בשר איסורי הנאה כעבודת כוכבים וערלה וכלאי הכרס ובצרייתא נמי תניא בגמרא [שם] הרי את עלי כבשר אימא אכתי כערלה ככלאי הכרס אלא האי דנקט כאימא חדא דאית ביה תרתי אשמעין חדא דאף על גב דמתפסם בדבר האסור בעם הארץ מדרבנן לרץ פתח ואשמעינן תו דלרץ שיהא ממקום אחר אצל אין פותחין לו כבדוד אמו כלומר אילו היית יודע שלא יהא כבוד לאמך בכך לא היית נודר דלא תימא נהי דאין פותחין לו לאלס כבדוד אביו ואמו ה"מ בנדרים דלורייטא אצל האי דליתיה אלא מדרבנן פותחים קא משמע לן דלא. הרשב"א ז"ל. (דוקא במדרי אשתו ומתפסם בדבר האסור לרץ פתח מפני שדרכו לאסור את אשתו מתוך הקפדה ואי שרית ליה בלא פתח כי מתפסם בדבר האסור אחי למישרי נמי אפילו מתפסם בדבר הנדור אצל שאר נדרים מתוך שאין מנזיין כל כך לא גזרו בהן ואין לרבינן שאלה והיינו דנדרים דרישא דמתניתין מותרין לגמרי כדאיתא בגמרא [שם]: **גב' טעמא דאמר חולין שאוכל לך וכו'**. דודאי כי תנא חולין לאו לגופיה אינטרין דהא פשיטא דמותר אלא משום דיוקא תנא ליה לאשמעין הא לחולין אסור: **מני מפנינן אי רבי מאיר וכו'** אלא

הרי זה מותר. ואינו מותרין הדר ותנא הרי זה מותר וזה מותר לא משום דקא בעי למיתנא האומר לאשתו הרי את עלי כאימא דלרץ פתח בעם הארץ וכדאיתא בגמרא [שם] ואי לא הדר ותנא הרי זה מותר לא ידענא ואלו מותרין דרישא כלומר שהן מותרין בלא פתח אהי מינייהו קאי אי אכולהו אי אתרתי מינייהו: **האומר לאשמו וכו'**. האי דנקיט הרי את עלי כאימא ה"ה נמי במתפסם בשר איסורי הנאה כעבודת כוכבים וערלה וכלאי הכרס ובצרייתא נמי תניא בגמרא [שם] הרי את עלי כבשר אימא אכתי כערלה ככלאי הכרס אלא האי דנקט כאימא חדא דאית ביה תרתי אשמעין חדא דאף על גב דמתפסם בדבר האסור בעם הארץ מדרבנן לרץ פתח ואשמעינן תו דלרץ שיהא ממקום אחר אצל אין פותחין לו כבדוד אמו כלומר אילו היית יודע שלא יהא כבוד לאמך בכך לא היית נודר דלא תימא נהי דאין פותחין לו לאלס כבדוד אביו ואמו ה"מ בנדרים דלורייטא אצל האי דליתיה אלא מדרבנן פותחים קא משמע לן דלא. הרשב"א ז"ל. (דוקא במדרי אשתו ומתפסם בדבר האסור לרץ פתח מפני שדרכו לאסור את אשתו מתוך הקפדה ואי שרית ליה בלא פתח כי מתפסם בדבר האסור אחי למישרי נמי אפילו מתפסם בדבר הנדור אצל שאר נדרים מתוך שאין מנזיין כל כך לא גזרו בהן ואין לרבינן שאלה והיינו דנדרים דרישא דמתניתין מותרין לגמרי כדאיתא בגמרא [שם]: **גב' טעמא דאמר חולין שאוכל לך וכו'**. דודאי כי תנא חולין לאו לגופיה אינטרין דהא פשיטא דמותר אלא משום דיוקא תנא ליה לאשמעין הא לחולין אסור: **מני מפנינן אי רבי מאיר וכו'** אלא

מ"מ מיתסר מטעם מכלל לאו וכו' לרבנן דאית להו מכלל וכו' וא"כ אמאי קתני רבי מאיר אוסר הא לרבנן נמי מיתסר בשלמא לפרי"י דגרס לקרבן בחטף וליכא למימר מכלל לאו וכו' לכן ליכא למיסר כ"א מטעם לקרבן יהא לפיכך מותר לרבנן דלית להו סבא דלקרבן יהא אצל לפרי"ת קסה דפרפרשית וי"ל דהאי"נ דאסור גס לרבנן וליבטותא נקט ר"מ אוסר דאע"ג דרבי מאיר לית ליה מכלל וכו' מ"מ אוסר מטעם דלקרבן יהא וכו': באומר יאסר פי לדיבורי. מימנה אמאי לא משני לה דאף כי אין בו ממש ואין נדרים חלים מדלורייטא מ"מ מיתסר מדרבנן במתקין רבינא לקמן פ"ב ואסור דמתניתין מדרבנן קאמר וי"ל דמתרץ ליה האמת דמתניתין מוכחא דמיירי בזהי שאמר יאסר פי לדיבורי במתקין דיקא נמי דקתני כו': ידי לעושיהם. וא"ת חיפוק ליה דמעשה ידים גופיה ים בו ממש דמוכה בכתובות (דף עג.) דלא אמר קונס מעשה ידי דמיל ל"מ דאמר אדם מקדש דבר שלא בא לעולם וי"ל דהאי"נ נאבג אינך נקט הך שניא אטוליה ועוד דאיכא מעשה ידים שאין בהן ממש כגון שלא אמן לפני בקרו תנן:

הדרן עלך בל בניוי נדרים

ואלו מותרין. הרי עלי: גב' טעמא דאמר חולין שאוכל הא לחולין שאוכל לך וכו'. דס"ד ליוקא אינטרין למידק מיניה לחולין כיון דלגופיה לא אינטרין: